

1501794-45.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Márcio Teixeira

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... pelo local, conhecido pelo tráfico de drogas, tendo já realizado outras prisões; que é local de interesse para patrulhamento de canil; que o forte da equipe é o combate ao tráfico de drogas; que entre 50 m, talvez um pouco mais, está a escola mais próxima e existem outras duas entre 100 m e 200 m; que ao entrar na viela, avistaram o réu arremessando um objeto, isso gerou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

1ª Vara

Avenida Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501794-45.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501794-45.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220443/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 19616742 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2133/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2220443 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Márcio Teixeira

Vistos.

MAURÍCIO DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 10h40min, na Rua David Rogatis, 289, Bairro Jardim Figueiredo, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de futura entrega a terceiras pessoas: a) 61 porções contendo 148,44 gramas de tetrahidrocannabinol; b) 108 invólucros contendo 58,98 gramas de cocaína; c) 23 invólucros contendo 2,84 gramas de cocaína na forma de "crack"; d) 06 frascos de lança-perfumes, todas drogas que causam dependência física ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, nos termos das listas F1 e F2, ambas da Portaria n.º 344/98 SVS MS e conforme auto de

exibição e de apreensão de fls. 17/18 e laudo de constatação de fls. 13/16.

O réu foi notificado (fls. 104).

Resposta à acusação a fls. 108/109, com arrolamento das mesmas testemunhas da denúncia.

Recebimento da denúncia a fls. 111/112. Houve aditamento em fl. 153, com respectivo recebimento a fl. 154.

Na audiência de fls. 174/177, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia.

Em seguida, o réu foi submetido a interrogatório e exerceu seu direito ao silêncio.

A instrução foi encerrada e, em alegações finais o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu por ausência de materialidade delitiva, por quebra da cadeia de custódia da prova ou absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, regime inicial aberto e possibilidade do réu apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04) e auto de exibição/apreensão (fls. 17/18), neste último constando a identificação e os números dos lacres das substâncias entorpecentes apreendidas, que guardam ressonância com as que foram descritas na denúncia, sendo que o registro fotográfico do local do crime considero como faculdade, na interpretação dada ao "podendo ser ilustrado por fotografias", contido no inciso III do artigo 158-B do CPP, senão a lei teria constado "devendo", no laudo de fls. 13/16 não constando qualquer referência ao modo como as substâncias foram acondicionadas ou a balança inoperante mencionada nos documentos de fls. 19/20 impedindo a constatação pericial de que se tratavam de substâncias entorpecentes.

Portanto, afasto as alegações feitas a respeito pela Defensoria Pública nas alegações finais.

A autoria também foi comprovada.

A testemunha Alan Farias dos Santos, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido pelo tráfico de drogas, tendo já realizado outras prisões; que é local de interesse para patrulhamento de canil; que o forte da equipe é o combate ao tráfico de drogas; que entre 50 m, talvez um pouco mais, está a escola mais próxima e existem outras duas entre 100 m e 200 m; que ao entrar na viela, avistaram o réu arremessando um objeto, isso gerou suspeita e então foram abordá-lo e ele fugiu mas foi detido em seguida; que em busca pessoal nada ilícito foi encontrado; que retornaram ao local de arremesso do objeto, onde havia pequena sacola com quantidade de drogas como cocaína, maconha e crack; que diante disso e das denúncias do disque- denúncia, utilizaram cão farejador e encontraram mais drogas embaladas de maneira semelhante às que estavam na sacola arremessada; que o réu não quis se pronunciar e foi conduzido à Delegacia de Polícia; que visualizou o réu arremessando a sacola, era bem próximo e impossível não perceber; que só havia o réu no local quando da prisão; que localizaram drogas com o réu e em outros dois pontos no muro, como informado por disque-denúncia, localizado pelo cão; que não misturaram os entorpecentes.

A testemunha Rodrigo de Oliveira Mota, policial militar, disse que o local é conhecido ponto de venda de drogas; que nesse dia, patrulhavam e visualizaram indivíduo que foi detido em atitude suspeita; que com a aproximação viatura, ele lançou ao solo uma sacola, uma embalagem e saiu em disparada; que conseguiram realizar abordagem não muito distante do local dos fatos; que retornaram e pegaram sacola que continha maconha, craque e cocaína; que junto do réu, em busca pessoal, nada mais de ilícito, somente a sacola arremessada; que utilizaram cão farejador para varredura no local; que disque-denúncia era que nessa viela havia muro com divisa com condomínio; que no muro do condomínio haveria as demais drogas escondidas; que o cão indicou mais dois locais com certa quantidade de drogas; que as drogas eram semelhantes às drogas lançadas pelo réu no início da abordagem; que diante dos fatos, informaram ao Delegado para as devidas providências; que existe

uma escola próxima, no final da rua David Rogatis, bem próximo do local da abordagem; que não se recorda como a droga estava individualmente; que não recorda de valores encontrados; que o réu manteve-se calado; que viu o réu arremessando as drogas; que não se lembra em que turno se deu a ocorrência; que já realizou outras prisões naquele local; que no momento da prisão, só havia o réu na rua, não havia mais ninguém; que o lança-perfume foi encontrado pelo cão; que as drogas estavam em espécie de necessaire, próximas ao muro do condomínio, como dito pelo disquedência; que o réu foi abordado próximo a estabelecimento de ensino, máximo a 100 m de escola, um complexo de escolas, onde há creche, ensino medio, e outra escola que não sabe precisar a faixa etária que atende.

Em seu interrogatório, o réu manteve-se em silêncio.

Pelo que se constata, os depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia corroboram a versão de referida denúncia, o que não ilidido pelo réu, que manteve-se em silêncio e não arrolou testemunhas diversas das arroladas na denúncia.

Portanto, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 42 de referida lei, pela quantidade das substâncias apreendidas, à pena base base de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, nos termos do artigo 43 da Lei nº 11.343/06, no valor unitário de 01 salário mínimo, acrescido 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase há a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com o que, à pena acima, diminuo 1/6, perfazendo 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias multa, nos termos do artigo 43 da Lei nº 11.343/06, no valor unitário de 01 salário mínimo, pena que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento de pena.

Posto isso, CONDENO MAURÍCIO DE OLIVEIRA à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias multa, nos termos do artigo 43 da Lei nº 11.343/06, no valor unitário de 01 salário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11343/2006.

O regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto (artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal).

Não preenchido o requisito do artigo 44, I, do Código Penal, e nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Se o réu permaneceu preso durante a instrução processual, não seria lógico que, depois de condenado, fosse colocado em liberdade, aplicando-se, a respeito, a Súmula 9 do STJ. Recomende-se o réu na prisão onde está.

Condeno o réu ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03, observando-se, contudo, a representação do réu pela Defensoria Pública e sua situação financeira.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro a perda do montante apreendido em favor da FUNAD.

Com o trânsito em julgado desta sentença: expeça-se mandado de prisão ao réu; expeça-se guia de execução da pena; oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.

Ferraz de Vasconcelos, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA